

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 17 rabia I 1426 – 26 avril 2005

148^{ème} année

N° 33

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2005-1200 du 26 avril 2005, relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections du 8 mai 2005.....	987
Nomination de sous-directeurs.....	987
Nomination d'un chef de service au conseil économique et social.....	987

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un directeur.....	987
Nomination d'un chef de division.....	987
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 19 avril 2005, portant délégation de signature.....	987

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un sous-directeur.....	988
-------------------------------------	-----

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'un directeur.....	988
Nomination de chefs d'arrondissement.....	988
Nomination de chefs de service.....	988
Nomination d'un directeur de bibliothèque.....	988
Arrêté des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur du 26 avril 2005, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires pour l'année universitaire 2005-2006.....	988

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'une directrice régionale.....	990
Nomination de sous-directeurs.....	990
Ministère du Transport	
Nomination d'un sous-directeur.....	990
Ministère des Technologies de la Communication	
Nomination d'un sous-directeur.....	990
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 20 avril 2005, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice des activités d'édition du livre	990
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur d'hôpital régional.....	991

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2005-1200 du 26 avril 2005, relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections du 8 mai 2005.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi organique n° 69-25 du 8 avril 1969, portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 37 bis,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat et les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-161 du 31 janvier 2005, portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres des conseils municipaux,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est accordé, à l'occasion de la campagne électorale prévue par le décret susvisé n° 2005-161 du 31 janvier 2005, un congé exceptionnel à plein traitement, aux agents publics candidats aux élections du 8 mai 2005, et ce, à compter du 1er au 7 mai 2005 à terme échu.

Art. 2. - Bénéficient de ce congé, les candidats ayant la qualité :

- d'agents de l'Etat, ou des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif,
- d'agents des établissements et des entreprises publics.

Art. 3. - Le congé octroyé, sur la base des dispositions du présent décret, n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la durée des congés de repos accordés à ces agents conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. -Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 avril 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-1201 du 19 avril 2005.

Madame Khaoula Labidi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur de la coopération internationale à la direction générale de la formation et du perfectionnement des compétences au Premier ministère.

Par décret n° 2005-1202 du 19 avril 2005.

Monsieur Ezzeddine Nsiri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à la commission supérieure des marchés au Premier ministère.

Par décret n° 2005-1203 du 19 avril 2005.

Madame Moufida Laourine épouse Ben Yaghlane, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service administratif et financier au conseil économique et social.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-1204 du 20 avril 2005.

Monsieur M'hamed Ezzine Chlaifa, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur des relations avec les pays membres de l'union européenne à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et l'union européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2005-1205 du 20 avril 2005.

Monsieur Béchir Langar, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des conférences internationales à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 19 avril 2005, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-652 du 11 mars 2005, chargeant Monsieur Hichem Bayoudh, conseiller des services publics, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hichem Bayoudh, conseiller des services publics, chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 11 mars 2005 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 avril 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2005-1206 du 20 avril 2005.

Monsieur Houcine Chaféï, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur juridique et de législation à la direction juridique et du contentieux au ministère de la défense nationale.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-1207 du 20 avril 2005.

Monsieur Ali Lahmari, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2005-1208 du 20 avril 2005.

Madame Rebeh Riahi, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef d'arrondissement des études et des statistiques agricoles au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressée bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-1209 du 20 avril 2005.

Monsieur Mohamed Sassi N'cibi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2005-1210 du 20 avril 2005.

Monsieur Mongi Kédri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

Par décret n° 2005-1211 du 20 avril 2005.

Monsieur Mongi Belhaj Mohamed, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

Par décret n° 2005-1212 du 20 avril 2005.

Madame Safia Siala épouse Meseddi, bibliothécaire, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement de recherche scientifique à l'institut de l'Olivier.

Arrêté des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur du 26 avril 2005, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires pour l'année universitaire 2005-2006.

Les ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur,

Vu le décret-loi n° 74-19 du 24 octobre 1974, organisant le régime des études vétérinaires, tel qu'il a été ratifié par la loi n° 74-95 du 11 décembre 1974,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, tel que modifié par les décrets n° 82-1173 du 23 août 1982 et n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993 et le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1144 du 18 mai 1998 et le décret n° 2003-1678 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire,

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001, fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires.

Arrêtent :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques au titre de l'année universitaire 2005-2006, un concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires.

La date du concours est fixée au 16 juin 2005 et jours suivants, et ce, conformément au tableau prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de places ouvertes à l'école nationale de médecine vétérinaire au titre du concours prévu à l'article premier du présent arrêté est fixé à 80 places réparties comme suit :

- 72 places au titre du concours sur épreuves écrites pour les candidats ayant poursuivi régulièrement les études de la première année dans un institut préparatoire aux études d'ingénieurs filière "biologie et géologie" ou d'un cycle préparatoire étranger admis en équivalence.

- 08 places au titre du concours sur dossiers pour les candidats, les mieux classés, qui ont accompli avec succès un premier cycle d'études en sciences de la vie et de la terre dans l'un des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 3. - Sont autorisés à participer au concours susvisé, les candidats répondant à l'une des conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001, fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires susvisé.

Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent parvenir :

- aux centres d'examen prévus par l'article 5 du présent arrêté, et ce, pour les candidats qui répondent aux conditions prévues aux paragraphes "a" et "b" de l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement du 6 septembre 2001 susvisé,

- à l'institut de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, pour les candidats qui répondent aux conditions prévues au paragraphe "c" de l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 20 mai 2005.

Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite seront rejetés.

Art. 5. - Les épreuves écrites prévues par l'article 4 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé, se déroulent dans les centres des épreuves écrites fixés comme suit :

- l'institut national agronomique de Tunisie, 43 avenue Charles Nicolle 1082 cité El Mahrajène - Tunis.

- l'école supérieure d'agriculture de Moghrane 1131 Moghrane - Zaghouan,

- l'école supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott-Mariem, 4042 Chott-Mariem - Sousse.

Les candidats inscrits pour l'année universitaire 2004-2005 dans un institut d'études préparatoires filière "biologie-géologie", doivent passer les épreuves écrites dans leur centre d'origine à l'exception des candidats issus de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sfax, et des candidats issus d'un autre cycle préparatoire tunisien ou étranger admis en équivalence qui sont tenus de préciser sur leur fiche de candidature un centre d'écrit de leur choix parmi les trois centres susvisés.

Les candidats affectés dans l'un des centres des épreuves écrites ne peuvent pas prétendre à leur hébergement pendant la durée des épreuves du concours.

Art. 6. - La durée des épreuves écrites prévue à l'article 5 du présent arrêté, ainsi que leurs dates de déroulement sont fixées conformément au tableau suivant :

Jours	Heures du début des épreuves	Epreuves	
		Matières	Durée
Jeudi 16 juin 2005	8h00	Biologie animale et zoologie	2 h
	14h00	Français	1h30
	16h00	Anglais	1h30
Vendredi 17 juin 2005	8h00	Biologie cellulaire et végétale	2h
	15h00	Mathématiques	2h
Samedi 18 juin 2005	8h00	Physique	2h
	15h00	Chimie	1h30

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 avril 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-1213 du 20 avril 2005.

Madame Manoubia Karoui, architecte en chef, est chargée des fonctions de directrice régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Tozeur.

Par décret n° 2005-1214 du 20 avril 2005.

Monsieur Moncef Ben Cheikh, architecte en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Nabeul.

Par décret n° 2005-1215 du 20 avril 2005.

Monsieur Habib Belayouni, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Sousse.

Par décret n° 2005-1216 du 20 avril 2005.

Monsieur Badreddine Lahbaïel, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Kasserine.

Par décret n° 2005-1217 du 20 avril 2005.

Monsieur Taoufik Messaâdia, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Manouba.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 2005-1218 du 20 avril 2005.

Monsieur Kamel Daghari, officier principal de troisième classe de la marine marchande, est chargé des fonctions de

sous-directeur économique à la direction générale de la marine marchande au ministère du transport.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

NOMINATION

Par décret n° 2005-1219 du 20 avril 2005.

Madame Sonia Gharsallah épouse Ghraïri, inspecteur des communications, est chargée des fonctions de sous-directeur du suivi des programmes nationaux à la direction des technologies de l'information à la direction générale des techniques des communications au ministère des technologies de la communication.

**MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 20 avril 2005, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice des activités d'édition du livre (1).

Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret beylical du 15 décembre 1906, portant promulgation du code des obligations et contrats, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié,

Vu la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du code du commerce, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié,

Vu la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, portant promulgation du code de la presse, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié,

Vu la loi n° 91-44 du 1^{er} juillet 1991, relative à l'organisation du commerce de distribution, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la réglementation de la concurrence et des prix, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements, telle que complétée et modifiée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu la loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce,

(1) Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe.

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, telle que complétée et modifiée par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001 et par la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005,

Vu le décret n° 77-536 du 8 juin 1977, fixant les modalités générales d'application de la loi n° 75-32 du 28 avril 1975 portant promulgation du code de la presse, tel que complété par le décret n° 83-828 du 5 septembre 1983,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus de la liberté des prix et modalités de leur encadrement, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif aux relations entre l'administration et les usagers,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié dont notamment le décret n° 2004-1630 du 12 juillet 2004,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture, tel que complété et modifié par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,

Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels,

Vu le décret n° 2004-760 du 15 mars 2004, fixant les attributions du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu le décret n° 2004-1847 du 2 août 2004, portant création d'un comité consultatif pour l'octroi du taux unifié de la subvention applicable à toutes les catégories de papier utilisé dans l'industrie du livre culturel, du livre pour enfant et du livre d'art de luxe et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 2 novembre 2000, fixant le modèle de la déclaration unique pour la création des projets individuels,

Vu les arrêtés du ministre de la culture du 2 janvier 2001, portant approbation des cahiers des charges relatifs à la création d'entreprises privées d'édition et de diffusion du livre culturel, d'impression de livres et périodiques et procurant les produits rentrant dans la fabrication du livre.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges relatif à l'exercice des activités d'édition du livre, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Les arrêtés du ministre de la culture du 2 janvier 2001, portant approbation des cahiers des charges relatifs à la création d'entreprises privées d'édition et de diffusion du livre culturel, d'impression de livres et périodiques et procurant les produits rentrant dans la fabrication du livre, susvisés, sont abrogés.

Art. 3. - Les éditeurs ayant commencé à exercer leurs activités avant l'exécution de cet arrêté, doivent régulariser leur situation en signant le cahier des charges approuvé par le présent arrêté et en le déposant au commissariat régional relevant du ministère chargé de la culture, territorialement compétant, tout en rendant leur projet conforme aux conditions fixées par le cahier précité. Cela dans un délai ne dépassant pas les six mois suivant la date d'exécution de cet arrêté.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 avril 2005.

*Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine*

Mohamed Elaziz Ben Achour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2005-1220 du 20 avril 2005.

Monsieur Saïd Saghraoui, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional de Siliana.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.